РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Дело № 2-1259/2021

Номер дела: **2-1259/2021**

УИН: **27MS0023-01-2021-000989-48**

Дата начала: **26.05.2021**

Дата рассмотрения: **28.06.2021**

Суд: **Краснофлотский районный суд г. Хабаровск**

Судья: **Бараненко Е.И.**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	ООО Управляющая компания "Северный округ"		
ОТВЕТЧИК	Жирикова Наталья Александровна		
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ	Крахин Данил Владимирович		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде и принятие его к производству			26.05.2021
Передача материалов судье			27.05.2021
Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			31.05.2021
Судебное заседание	Вынесено решение по делу	Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН	28.06.2021
Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме			05.07.2021

Решение

Дело № 2-1259/2021

(УИД 27MS0023-01-2021-000989-48)

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

28 июня 2021 года г. Хабаровск

Краснофлотский районный суд г. Хабаровска в составе председательствующего судьи Бараненко Е.И., при секретаре Абдуррагимовой Л.Д.,

с участием представителя истца Крахина Д.В., действующего по доверенности ... от ***,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Северный округ» к Жириковой Наталье Александровне о взыскании задолженности за жилье и коммунальные услуги, по встречному исковому заявлению Жириковой Натальи Александровны к Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Северный округ» о признании незаконным выставление счетов на оплату жилищных и коммунальных услуг, наличия нарушений действующего законодательства по оказанию коммунальных услуг, вынесении частного определения в отношении ответчика, в связи с нарушением действующего законодательства, регламентирующего деятельность управляющих компаний,

У С Т А Н О В И Л:

Истец ООО «УК «Северный округ» обратился с иском к ответчику Жириковой Н.А. с требованием о взыскании задолженности за жилье и коммунальные услуги, в обоснование иска указав, что ответчик уклоняется от своих обязанностей: не своевременно вносит плату за жилое помещение и коммунальные услуги. С *** по *** у ответчика образовалась задолженность в размере 30 868 руб. 40 коп. Просит суд взыскать с ответчика задолженность в размере 30 868 руб. 40 коп., судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 1 126,05 руб.

Не согласившись с исковыми требованиями, Жирикова Н.А. обратилась в суд с встречным исковым заявлением о признании незаконным выставление счетов на оплату жилищных и коммунальных услуг, наличия нарушений действующего законодательства по оказанию коммунальных услуг, вынесении частного определения в отношении ответчика, в связи с нарушением действующего законодательства, регламентирующего деятельность управляющих компаний. В обоснование заявленных требований указав, что в частности, дома №... по **** оборудованы так называемыми «транзитными сетями» (электричество, вода, горячая вода, отопление и др.). Поэтому УК «Северный округ» обязана правильно определить все границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с ресурсоснабжающими организациями. На все инженерные коммуникации должна быть техническая документация. Это важно не только для понимания, куда ведет та или иная труба или сеть (и зачем она туда ведет), а для установки на узлы приборов учета, фиксирующих объем потребленных ресурсов. Внешние и внутренние границы общего имущества важны и потому, чтобы на баланс МКД ... не были взяты километры внешних сетей, школы ..., соседних домов, коммерческих структур, размещенных в МКД, 12-ти торговых павильонов и палаток, расположенных с восточной стороны дома, а также для контроля за качеством поставляемого в МКД коммунальных ресурсов (температуры горячей воды, качества холодной воды или газа). Вся работа, связанная с обслуживанием инженерных коммуникаций и общего имущества каждого МКД, входит в обязанности управляющей компании «Северный округ», в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, которые должны быть в договоре управления МКД в соответствии с письмом Минрегиона России от 14.10.2008 № 26084-СК/14. Управляющей компанией «Северный округ» начисление коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в МКД (КР на СОИ) производится не по общедомовому прибору учета, а исходя из норматива потребления соответствующего вида коммунальных

ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ. С *** года до *** МКД ... не был оснащен общедомовым прибором учета тепловой энергии и теплоносителя (ОДПУ), поэтому стоимость поставляемых коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению производилось не по счетчику, а исходя из нормативов потребления. В соответствии с п. 2.3 ст. 161 ЖК РФ Управляющая компания «Северный округ» при управлении многоквартирным домом несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество, которое должно соответствовать требованиям технических регламентов, установленных Правительством РФ, в частности Правил от 13.08.2006 № 491 и Минимального перечня от 03.04.2013 № 290. Ответчик не представил доказательств того, что они разместили информацию о первоначально установленных тарифах и последующих изменениях тарифов, которые происходили, как минимум, два раза в год. Между тем, Стандарт управления МКД определен постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 416. Управляющая компания за 30 дней до проведения общего собрания собственников ежегодно предоставляет им расчет (смету) по новым тарифам. Разделом 3 Стандарта управления предусмотрена обязанность управляющих предоставлять собственникам проект перечня услуг и работ для утверждения его собственниками. При этом, в целях подтверждения необходимости оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных проектом перечня услуг и работ, управляющая организация обязана представить:(а) акт обследования технического состояния многоквартирного дома; (б) иные документы, содержащие сведения о выявленных дефектах (неисправностях, повреждениях); (в) заключения экспертных организаций (при необходимости). То есть одной только сметы в виде таблицы недостаточно, ежегодно собственникам должен быть предоставлены акты осмотра и оценки общедомового имущества с указанием дефекты общего имущества, из которых будет явствовать необходимость выполнения тех или иных работ. Именно на этой основе управляющая компания «Северный округ» обязана была готовить проект перечня услуг и работ и представлять его общему собранию собственников МКД. Тарифы должны быть экономически обоснованными. Из пп. «в» п. 4 Стандарта управления следует, что одним из стандартов управления является произведение расчета и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ). Оценивая законность и обоснованность тарифов на содержание и ремонт жилых помещений в МКД требуется исходить из условий договора на управление МКД, заключенным с управляющей компанией. Вправе ли управляющая компания самостоятельно определять тарифы при расчете платы за содержание и ремонт жилых помещений, кем утверждены тарифы и есть ли экономическое обоснование. При этом в договоре на управление МКД, согласно пункту 3 части 3 статьи 162 ЖК РФ, устанавливается не фиксированная плата, а порядок установления платы, то есть указывается формула, а не цифровое значение. Указанная норма закона требует установления не только перечня услуг и работ, но и порядок его изменения. Это важное («существенное») условие договора управления, на что указано в Определении Верховного Суда РФ от 11.11.2014 N 5-КГ 14-92. Со стороны правления ТСЖ «Виктория» и председателя ТСЖ, а также Управляющей компании допущены нарушения требований жилищного законодательства относительно ценообразования за услуги по обслуживанию и ремонту общего имущества (ст. 137, 148, 149 ЖК РФ, пп. 13, 14 и 35 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ №491). Правоотношения между ТСЖ и членом ТСЖ урегулированы ЖК РФ и Уставом ТСЖ. Согласно Уставу, товарищество наделено правом распоряжаться общим имуществом исключительно в установленном законом порядке. Порядок определения платы регламентируется ст. 137 ЖК РФ, в которой закреплено право ТСЖ (а) определять смету доходов и расходов на год в том числе необходимые расходы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, затраты на капитальный ремонт и реконструкцию многоквартирного дома, специальные взносы и отчисления в резервный фонд, а также расходы на другие установленные настоящей главой и уставом товарищества цели (п.2) и (б) устанавливать на основе принятой сметы доходов и расходов на год товарищества размеры платежей и взносов для каждого собственника помещения в многоквартирном доме в соответствии с его долей в праве общей собственности на общее имущество в

многоквартирном доме (п.3). Термин "На основе" означает, что сначала (в качестве "основы") принимается смета - и лишь после этого устанавливаются размеры обязательных платежей и взносов. Однако, этот порядок нарушен. Общее собрание ТСЖ «Виктория» не принимало решения о необходимых расходах на содержание и ремонт общего имущества. Общее собрание не принимало решения об установлении размеров платежей для каждого собственника вообще. В нарушение установленного законом порядка собрание сначала был принят "тариф", а под тариф подгонялась смета расходов. То есть был реализован порядок, не предусмотренный законом, а потому утвержденная в нарушение закона смета расходов никаких правовых последствий иметь не может. Часть 2 статьи 149 ЖК РФ не предоставляет права председателю правления ТСЖ выносить на Общее собрание вопроса о смете без предварительного рассмотрения этого вопроса на заседании правления. У Общего собрания нет полномочий рассматривать вопросы, которых нет в его компетенции, установленной ч.2 ст. 145 ЖК РФ. В рассматриваемом судебном споре нет протокола заседания правления, в котором содержалось бы решение о проведении общего собрания с поручением председателю правления представить смету вопрос на общем собрании. Поэтому действия председателя правления ТСЖ «Виктория» не влекут за собой никаких правовых последствий. Общему собранию должна быть представлена предварительно рассмотренная на заседании правления смета. Отсутствие протокола заседания правления с вопросом "составление сметы доходов и расходов на год" указывает на нарушение правлением своей обязанности. У Общего собрания нет права рассматривать вопрос о смете, если (а) правление не рассматривало смету и (б) не принимало решения вынести такой вопрос на Общее собрание. Законом предусмотрено, что Общее собрание утверждает годовой план содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме и отчет о выполнении такого плана (п. 8 ч.2 ст. 145 ЖК РФ). Пунктом 35 Правил содержания общего имущества, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 № 491, определено: "размеры платы за содержание и ремонт жилого помещения и размеры обязательных платежей и (или) взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества, должны быть соразмерны утвержденному перечню, объемам и качеству услуг и работ", а в пункте 17: "Собственники помещений обязаны утвердить на общем собрании перечень услуг и работ, условия их оказания и выполнения, а также размер их финансирования". От перечня услуг (работ) и условий их оказания (выполнения) зависит объем услуг (работ). Только Общее собрание и никто иной решает, какой объем услуг (работ) оно соглашается передать на исполнение управляющей организации. При отсутствии такого решения у Управлявшей компании «Северный округ» не возникло право на выставление счетов на оплату оказанных услуг или выполненных работ. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме определяется с учетом предложений управляющей организации и устанавливается на срок не менее чем один год. В этой связи суду необходимо определить обстоятельства, имеющие значение для дела, а именно:

- какой способ управления многоквартирным домом избран собственниками помещений этого дома?

- проводилось ли в *** году общее собрание собственников помещений, на котором был установлен размер платы за содержание и ремонт жилых помещений?

- какие тарифы применялись с *** года по настоящее время при расчете платы за содержанием ремонт жилых помещений?

- кем утверждены тарифы, основания их применения и правильность расчетов?

- кем и на каком основании менялись тарифы с *** года по настоящее время?

- где размещена информация о жилищных и коммунальных услугах? Доступно ли она потребителям жилищно-коммунальных услуг?

Если исходить из того, что договор управления МКД между ТСЖ «Виктория» и УК «Северный округ» заключен в *** г., то на сайтах должно быть размещено, как минимум, 9 отчетов, по форме и содержанию соответствующих требованиям приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 22 декабря 2014 г. N 882/пр. Согласно пункту 11 статьи 162 ЖК РФ, управляющая компания «Северный округ», как и

товарищество собственников жилья «Виктория» каждый год, на протяжении 1-го квартала текущего года должны представлять в адрес собственников помещений в МКД свой отчет по выполнению пунктов договоров управления за год прошлый. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 22 декабря 2014 г. N 882/пр "Об утверждении форм раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами" форма и содержание ежегодных отчетов приобрели статус регламентированных и утвержденных. Отчет УК за годовой период полностью должен отображать достоверные сведения не только лишь по объемам предоставленных услуг, но и о том, что не удалось сделать. Обязанность управляющих компаний представлять годовой отчет в адрес жильцов многоквартирных домов содержится в нормах статьи 162 ЖК РФ, в тексте которой обозначены также сроки направления данного документа, а конкретнее - ежегодно в рамках первого квартала подытоживаются проведенные за годовой период работы, а также планирующиеся на год следующий. В годовых отчетах Управляющая компания «Северный округ» обязана указывать результаты деятельности и прейскурант цен по услугам относительного каждого из многоквартирных домов, с учетом (а) тарификации коммунальных услуг, (б) стоимости текущего ремонта, (в) технического обслуживания по дому, (г) цен по благоустройству территории придомового значения, а также общественных помещений, (д) оплату санитарного содержания дома, (е)документы по доходам и расходам. Кроме того, в рамках документа важно (ж) отобразить долги не только лишь в отношении жильцов по предоставленным коммунальным услугам, но и (з) задолженность УК перед ресурсоснабжающими организациями. Базовыми разделами могут выступить следующие: Цены на коммунальные услуги; Стоимость ремонтных работ; Техобслуживание дома; Цены на работы по благоустройству дома, а также общественных помещений; Поддержание санитарных норм; Документы касательно расходов и доходов относительно конкретного дома; Меры для обеспечения должного уровня безопасности проживания в МКД. Помимо вышеуказанного, в рамках отчета в обязательном порядке должно быть указано, какие именно мероприятия плана и почему не выполнены. Существенным моментом для отчитывающейся управляющей компании должно быть обоснование соответствия проведенных работ и фактических потребностей МКД. Кроме этих сведений, в отчет должны войти данные по задолженностям проживающих лиц за коммунальные услуги, а также касательно имеющейся задолженности УК по отношению к организации снабжения ресурсами. Важной частью отчета УК выступает план работ на следующий год относительно сбережения ресурсов, повышения комфортабельности проживания в доме и т. п. Следующей значимой частью годового отчета УК по отношению к собственникам и нанимателям помещений многоквартирного здания выступает перспективный план по работам на следующий отчетный период. Данный план затрагивает вопросы ресурсосбережения, улучшения уровня комфорта и качества жизни в рамках конкретного дома улучшения внутреннего и внешнего вида дома. Именно таким образом со стороны УК должны быть продемонстрированы реальные мероприятия, являющие собой эффективное управление домом. Годовая отчетность управляющей компании направляется в адрес жильцов дома. Именно жильцы МКД непосредственно являются заинтересованными лицами. Это зафиксировано в пункте № 40 Правил содержания общедомового имущества по нормам постановления Правительства России № 491 от 13 августа 2006 г. Поэтому в пятидневный срок жильцы должны получить от УК полноценные отчеты по перечню, качественным и количественным показателям, а также срокам работ и услуг. Помимо этого, жильцы имеют право на проверку качества выполнения данных услуг и работ, а также на требование корректировки выявленных недостатков и дефектов. Если границы земельного участка не определены и в отношении земельного участка не проведен кадастровый учет, то УК «Северный округ» не вправе была включать расходы на содержание земельного участка в расчет своих исковых требований. Из требования должны быть исключены расходы на общедомовую собственность, которая размещена на земельном участке, включая укладку асфальта ремонт асфальтового покрытия, уборку территории летом и зимой, а также все расходы, связанные со строительством и содержанием детской площадки, включая выравнивание земельного участка, отсыпку щебня, обустройство дорожек, установку высокого металлического забора и двух калиток, установку шаров с люминесцентным покрытием, посадку кустарников...), инвентарь (домики горки, качели, турники, лавочки..), расходы на уборку (в летний и зимний периоды), уличное освещение и прочие. Истец по встречному иску не против такой площадки, она нужна всем, он против того, что ему не предоставляют никакой информации о работах на этой площадке, реально произведенных

расходах и методике расчетов доли расходов, относимых на собственника квартиры №..., который в ней не проживает. На сайте УК «Северный округ» никакой информации о детской площадке нет. Нет информации о земельном участке, нет тарифов, смет, договоров, отчетов. Собственники помещений в доме ... не знают, в какую сумму им обходится эта площадка. В чьи обязанности входит безопасность сооружений на площадке, их ремонт, уборка площадки в летний и зимний период. Если исходить из того, что детская площадка относится к общедомовой собственности и из статьи 209 Гражданского кодекса РФ, которая гласит, что «Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом», то это право не вправе ограничить ни ТСЖ «Виктория», ни УК «Северный округ». Вместе с тем, с *** по *** эта площадка была закрыта на замки. Это привело к тому, что собственники не могли пользоваться площадкой, отдыхать на скамейках, дышать свежим воздухом, получать солнечные лучи (витамин D), делать дыхательную гимнастику против коронавируса, легкие физические упражнения, рекомендуемые по состоянию здоровья и возрасту. Более того, расходы на содержание этой площадки в этот период, в том числе уборку, возложены на собственников квартир дома .... С границами земельного участка связаны расходы по прокладке труб с северной части дома № ... (в арке) и последующим асфальтированием, которое жильцы дома считают некачественным. Перекладывалась труба и в южной части дома № .... Ремонт длился около трех месяцев, завершился *** С восточной стороны участка вырыт котлован, который был открытым более 5 месяцев. Истцам не ясно, как расходы на эти работы распределены на них. Как не ясно, какое количество столбов уличного освещения относится к общедомовому имуществу, какое количество электроэнергии они потребляют по месяцам и как производятся расчеты по включению расходов на электроэнергию на истцов и других собственников квартир. По всем трем случаям информация собственникам квартир дома ... не предоставлялась. Кто от управляющей компании «Северный округ» принял работу в таком состоянии, не известно. Истец не согласна оплачивать расходы на металлические заборы, которые окружают детскую площадку, а также дом ... со всех сторон. И своего согласия на такие расходы не давала, как и другие собственники квартир. В начале *** г. в подъездах дома № ... УК «Северный округ» установлены видеокамеры, но установлены они не в целях обеспечения охраны и безопасности жилья и собственности жителей, а для контроля за мусоропроводами. То есть камеры не стоят на входе в подъезд и на выход, не направлены на лифт или на почтовые ящики на первом этаже, а размещены на межэтажных пролетах и направлены на мусоропроводы, обеспечивая контроль самих собственников. Но такого решения собственники квартир на общем собрании не принимали, хотя в повестке собрания вопрос об установке видеокамер стоял. Но никто не согласовывал с собственниками помещения места установки видеокамер, порядок и размер финансирования работ, тип видеокамер, их стоимость и количество. Не определено, включать ли видеокамеры в состав общего общедомового имущества, в каком размере оплачивать содержание видеокамер кто будет осуществлять видеонаблюдение (оказывать услугу) и стоимость такой услуги. Не определена методика расчеты доли каждого собственника помещения в МКД (с метров или с квартир?). В протоколе общего собрания эти аспекты не отражены, сам протокол составлен с нарушением требований Приказа Минстроя № 44/пр. Перечень работ по ремонту и содержанию общего имущества определен в договоре управления, там нет работ по установке систем видеонаблюдения. Смета работ по проектированию системы видеоконтроля, договор с подрядчиком, который устанавливал систему и прочая информация на сайте УК «Северный округ» не размещены. В соответствии с Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 416, на управляющие компании возложена обязанность размещения информации для открытого доступа потребителей на: (а) сайте управляющей компании <данные изъяты> (б) на сайте администрации города Хабаровска <данные изъяты>, (в) на сайте <данные изъяты> - согласно Стандарту раскрытия информации, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. № 731, (г) с *** - на портале ГИС ЖКХ <данные изъяты>. Между тем, необходимость раскрытия информации по Стандарту № 731 закреплено и в абз.3 пп. «з» п.4 этих Правил. Соблюдение управляющими компаниями Правил № 416 является лицензионным требованием, предъявляемым к управляющим компаниям МКД. (Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. № 74-АД19-2). Перечень и объем информации, которая должна быть раскрыта, указан в разделе VIII. "Порядок раскрытия информации управляющей организацией, товариществом или кооперативом" (постановление

Правительства РФ от 15 мая 2013 года N 416). Кроме того, состав, сроки и периодичность размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства определены в разделе 10 совместного приказа Минкомсвязи России и Минстроя России от 29.02.2016 № 74/114/пр. Как определил Верховный суд РФ, Жилищный кодекс РФ возлагает на управляющую организацию обязанность обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях ее финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказания и выполнения, об их стоимости, о ценах (тарифах) на ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, в соответствии со стандартом раскрытия информации, утвержденным Правительством Российской Федерации. Под раскрытием информации понимается обеспечение доступа неограниченного круга лиц к информации (независимо от цели ее получения) в соответствии с процедурой, гарантирующей нахождение и получение информации. Управляющие компании и ТСЖ обязаны раскрывать, в том числе следующие виды информации: информацию о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом, в том числе сведения о стоимости указанных работ (услуг) и иных услуг; отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, отчет об исполнении смет доходов и расходов товарищества за год. Управление МКД осуществляется Управляющей компанией «Северный округ» с *** по договору ..., а с *** по договору № ... При этом отчеты по итогам истекшего года и планы работы на текущий год собственникам в должном объеме она не предоставляла. Ни один отчет и ни один план общим собранием собственников жилья должным образом не утвержден. Ревизии за 10 лет не проводились. Аудиторские проверки не назначались. Дополнительных соглашений, раскрывающих обоснованность повышения тарифов по каждой жилищной и коммунальной услуге нет ни к договору от ***, ни к договору от *** Отчеты с прилагаемыми документами, а их перечень и содержание строго регламентированы Жилищным кодексом РФ, правительством РФ, и планы не размещены на сайтах управляющей компании «Сереный округ» администрации города, Реформа ЖКХ, ТИС ЖКЖ. 80% подлежащей раскрытию информации на этих сайтах нет. Обязанность доказывания соблюдения Стандарта информации возлагается на управляющую компанию, которая должна была дать ссылки (адрес) соответствующей страницы сайта или ГИС ЖКХ, где размещена та или иная информация. Таким образом, со стороны ответчика - Управляющей компании «Северный округ» допущены многочисленные нарушения, существенно ограничивающие права потребителей жилищно-коммунальных услуг и возлагающих на них обязанность вносить плату за необоснованные работы (услуги). Кроме того, ни на одном информационном ресурсе нет оценок, критических замечаний, конструктивных предложений со стороны собственников помещений МКД. Нет на сайтах результатов проведенных исследований, опросов, акций. Попыток наладить контакт с жителями со стороны УК «Северный округ» не отмечено, технологии добрососедства не используются. Нет попыток со стороны управляющей компании создания сайта дома, мобильного приложения, общедомового форума, хотя все эти инструменты доступны и важны для управления МКД. Собственники квартир рассматриваются управляющей компанией исключительно как источник своего дохода, не более. Просит суд в исковых требованиях ООО «Управляющая компания «Северный округ» по первоначальному иску отказать; признать незаконным выставление счетов на оплату жилищных и коммунальных услуг со стороны ООО «Управляющая компания «Северный округ» при отсутствии утвержденным общим собранием собственников жилья перечня общего имущества, условий его содержания и ремонта, цены услуг (работ), а также в отсутствие Актов обследования технического состояния МКД, Актов приемки выполненных работ (услуг), ежегодных отчетов Управляющей компании перед собственниками за истекший период и планов на текущий период, протоколов общих собраний собственников жилья, отражающих обсуждение годовых отчетов управляющей компаний, наличия нарушений ООО «Управляющая компания «Северный округ» п. 2.3 ст. 161, ч.2 ст. 154, ч. 7 ст. 156, ч.2 ст. 157, статей 45-48, 137,п. 8 ч.2 ст. 145, п. 3 ст. 148, 149 ЖК РФ, п. 17 ст. 2 Федерального закона 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», статей 8-10 Закона «О защите прав потребителей» (право на достоверную информацию об услугах, их исполнителе и условиях их приобретения), статьи 16 (право на заключение договоров, не ущемляющих права потребителей услуг; запрет навязывания дополнительных услуг и право

потребителя не оплачивать навязанные услуги); постановления Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 416 "О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами", постановления Правительства РФ от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", постановления Правительства РФ от 23 мая 2006 года N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", постановления Правительства РФ от 13 августа 2006 года N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 года N 731 "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами", постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", других нормативно-правовых актов. В связи с многочисленными нарушениями законодательства РФ, регламентирующего деятельность управляющих компаний, вынести частное определение в отношении ООО «Управляющая компания «Северный округ» с его направлением в Главное управление регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края для рассмотрения вопроса об отзыве лицензии на деятельность по управлению многоквартирными домами.

В ходе рассмотрения дела представитель истца (ответчика по встречному иску) Крахин Д.В. с учетом поступивших от ответчика в счет уплаты жилищно-коммунальных услуг денежных средств, исковые требования уточнил, просил взыскать с ответчика задолженность за жилье и коммунальные услуги за период с *** по *** в размере 21 205 руб. 12 коп.; расходы по уплате государственной пошлины в размере 836 руб. 15 коп.

В судебном заседании представитель истца Крахин Д.В. заявленные исковые требования с учетом уточнений поддержал, просил их удовлетворить. Представил отзыв на встречное исковое заявление, согласно которому между ООО УК «Северный округ» и ТСЖ «Виктория» заключен договор управления многоквартирным домом ... по **** в ****. Настоящий договор в судебном порядке не оспаривался. Согласно п. 3.1.12 договора управляющая компания обязуется производить начисления, установленных в разделе 4 настоящего договора, обеспечивая выставление счета-квитанции в срок до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем. Размер платы за управление, содержание и текущий ремонт устанавливался на основании решений собственников помещений МКД, согласно п. 3.3.26 договора управления от *** Так, размер платы по периодам составил: на *** г.: управление и содержание 36,66 руб. + 8,00 руб. текущий ремонт (основание п. 6, 7 протокола от ***.); на *** г.: управление и содержание 34,74 руб. + 8,00 руб. текущий ремонт (основание п. 1. 2 протокола от ***.); на ***.: управление и содержание 34,74 руб. + 9,00 руб. текущий ремонт (основание п. 6, 7 протокола от ***.). Вышеуказанные протоколы общих собраний собственников помещений МКД в судебном порядке не оспаривались. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации и тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации. На территории Хабаровского края органом, устанавливающим тарифы на холодную и горячую воду, водоотведение, отопление, электроснабжение является Комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края. Стоимость услуг за вывоз ТКО, обслуживания лифтового оборудования входит в размер платы за содержание (техническое обслуживание) общего имущества МКД и утверждается общим собранием собственников помещений МКД. С *** плата за коммунальные ресурсы (холодную воду, горячую воду, электрическую энергию и отведение сточных вод), потребляемые при содержании общего имущества (СОИ) в МКД, входит в плату за содержание жилого помещения (п. 1 ч. 2 ст. 154 ЖК РФ и п. 29, 33 Правил N 491). Расчет коммунальных ресурсов на содержание общего имущества производится следующим образом (на примере ***.). Площадь мест общего пользования в МКД для

исчисления платы за горячую воду и холодную воду на СОИ составляет 1180,9 кв.м., площадь мест общего пользования в МКД для исчисления платы за электрическую энергию составляет 2363 кв.м. Площадь помещений составляет 9906,4 кв.м. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению установлены Правительством Хабаровского края от 09.06.2015г. №130-пр. и составляют 0,0341 куб. м. на 1 кв.м. Тариф на холодную воду для населения, поставщик МУП ГХ «Водоканал» установлен Постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 12.12.2018г №37/3: с ***.: для населения - 42,78 руб. за 1 куб. м. (цена с НДС). Расчет расходов в составе платы за содержание жилого помещения на оплату холодной воды для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, ввиду отсутствия общедомового прибора учета, производится, исходя из нормативного объема, следующим образом: ХВС на СОИ на 1 кв.м.: С ***. по ***.= 1180,9 х 0,0341 х 42,78/9906,4=0,17 руб. на 1 кв.м. Тариф на горячую воду для населения, поставщик АО «ДГК» установлен постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 14.12.2018г №38/3. С ***.: компонент на теплоноситель -40,76 руб. за 1 куб.м., компонент на тепловую энергию -1 775,84 руб. за 1 Гкалл. ГВС на СОИ на 1 кв.м., исходя из нормативного объема потребления рассчитан следующим образом: С ***. по ***.- 1180,9х0,0341х(1775,84*0,0526+40,76)79906,4=0,55 руб. на 1 кв.м. Тариф на электрическую энергию установлен постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края составляет с ***. - 4,55 руб. на 1 кВат.ч. - постановление от 19.12.2018г №40/1. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению установлены Правительством Хабаровского края от 15.04.2017г. № 141-пр. Данный норматив устанавливается в 1 кВат.ч. на 1 кв.м, общей площади помещений, входящих в состав общего имущества. Плата за ЭЭ на СОИ на 1 кв.м, исходя из нормативного объема потребления составляет: с ***. по ***.= 2363 х 2,41х 4,55/9906,4=2,62 руб. на 1 кв.м. Согласно изменениям в ЖК РФ, внесенным в него федеральным законом от 29.06.2015г. №176-ФЗ, с *** плата за сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) должна была быть исключена из платы за содержание жилого помещения, а в плату за коммунальные услуги включена услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Сбор и вывоз ТКО с *** должен был осуществлять региональный оператор по обращению с ТКО на основании установленных уполномоченным органом власти тарифов. Однако, 25.12.2015 г. статья 12 Федерального закона №176-ФЗ от 29.06.2015г. была дополнена частью 20, согласно которой обязанность по внесению платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО наступает со дня утверждения единого тарифа на указанную услугу и заключения соглашения между уполномоченным органом власти субъекта РФ и региональным оператором по обращению с ТКО, но не позднее *** В соответствии с ч.8 ст. 23 федерального закона №458-ФЗ обязанность по внесению платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО наступает при наличии заключенного соглашения между органом исполнительной власти и региональным оператором. Однако обязанность по внесению жителями домов платы как за коммунальную услугу по обращению с ТКО наступает лишь при наличии заключенного соглашения между органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации и региональным оператором по обращению с ТКО и утвержденного единого тарифа на услугу по обращению с ТКО на территории соответствующего субъекта Российской Федерации (часть 8 статьи 23 Федерального закона от 29.12.2014 N 458-ФЗ "О внесении изменений в Закон N 89-ФЗ, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации"). До этого момента плата по сбору ТКО входит в состав платы за содержание жилого помещение, установление которой регулируется частью 7 статьи 156 ЖК РФ. Учитывая тот факт, что в связи с расторжением соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Хабаровского края с Региональным оператором, с *** деятельность по обращению с ТКО осуществляется в том же порядке, как и в ***, ***, *** годах. В настоящее время на основании Федерального закона от 25.12.2018 N 483-ФЗ "О внесении изменений в статью 29.1 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" региональный оператор с ***. по настоящее время на территории Хабаровского края не определен. Следовательно, услуга по сбору твердых коммунальных отходов на территории Хабаровского края носит коммунальный характер, однако не является таковой до момента работы регионального оператора в данном направлении. Законодателем уже определены границы эксплуатационной ответственности, а

расположение ОДПУ в МКД ... по **** в **** в том или ином месте (подвал, стена дома и др.) не имеет правового значения для их определения. При утверждении условий договора управления МКД собственниками помещений был определен состав общего имущества, в отношении которого будет производиться техническое обслуживание и текущий ремонт. Надлежащее содержание общего имущества МКД, его состав и перечень необходимых работ и иное, регламентируются не только 170 Постановлением Госстроя, но и иными нормативно-правовыми актами. Бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме несут собственники помещений в многоквартирном доме. Тот факт, что земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, не сформирован, и в отношении него не проведен государственный кадастровый учет, не освобождает УК от исполнения возложенной на него обязанности, исходя из границ земельного участка, определенного Правилами № 677, технической документации на МКД и утвержденного состава общего имущества МКД. В обоснование своих требований в части не размещения информации, истцом по встречному иску не представлено доказательств того, что данная информация не раскрыта в системе ГИС ЖКХ. Перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги вследствие их ненадлежащего качества может быть произведен только на основании заявления потребителя (собственника или нанимателя жилого помещения) и акта, составленного на основании такого заявления ответственным лицом. Надлежащих доказательств, указывающих периоды, в течение которых работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме не предоставлялись либо предоставлялись ненадлежащего качества, суду не представлено. Просил исковые требования удовлетворить в полном объеме, в удовлетворении встречных требований отказать.

Ответчик (истец по встречному иску) Жирикова Н.А. в судебное заседание не явилась, о его времени и месте извещалась судом надлежащим образом, во встречном исковом заявлении содержится просьба о рассмотрении дела в ее отсутствие, в удовлетворении исковых требований ООО Управляющая компания «Северный округ» просит отказать, поскольку иск ООО УК «Северный округ» не обоснован, доказательств задолженности за жилье и коммунальные услуги не представлено. По каким, конкретно, услугам (обеспечение холодной водой, горячей водой и отоплением, водоотведение (канализацию), электрообеспечение, газообеспечение, вывоз мусора, общедомовые расходы, иные) насчитана задолженность и пени, информация не представлена. Нет и доказательств того, что эти услуги были оказаны, а истец получил их, но не оплатил. Истец указал, что ответчик (истец по встречному иску) имеет задолженность, которая сформировалась за период с *** г. по *** г. и не погашена до настоящего времени, однако доказательств этого так же не представил. Не обосновано и требование «направить исполнительный лист в адрес ООО УК «Северный округ» на каждого должника» (пункт 5 искового заявления). Истец ошибочно указал на то, что она зарегистрирована в ****. В действительности, она в этой квартире не зарегистрирована и в ней не проживает. С *** она проживает в ****. В этой связи, ООО УК «Северный округ» незаконно начисляет на нее плату, в частности, за твердые коммунальные отходы (ТКО), которые, как указал Верховный Суд РФ (решение от 26 февраля 2020 г. N АКПИ19-967) относятся к тем видам коммунальных услуг, плата за которые рассчитывается по нормативам потребления. Если в квартире никто не проживает, плата за ТКО не взымается. На нее незаконно начисляются платежи и пени и за другие услуги, которые она не получала. Встречный иск просит удовлетворить.

В соответствии со ст. 167 ГПК суд рассмотрел дело в отсутствие ответчика Жириковой Н.А.

Выслушав пояснения представителя истца, изучив материалы дела, судом установлено следующее.

На основании договора управления многоквартирным домом №... от *** управление домом ... по **** осуществляет ООО «УК «Северный округ».

Согласно выписки из домовой книги, собственником жилого помещения по адресу: **** является Жирикова Н.А.

Согласно паспорта гражданина РФ на имя Жириковой Н.А., она значится зарегистрированной по месту жительства с *** в ****.

Истцом представлен акт сверки задолженности за жилье и коммунальные услуги, расчет задолженности, составленный ООО УК «Северный округ» из которого следует, что задолженность за период с *** по *** составляет 21 205 руб. 12 коп.

Расчет, представленный стороной истца (ответчика по встречному иску) судом проверен, согласуется с материалами дела, со стороны ответчика достаточных и допустимых доказательств, опровергающих правильность произведенного истцом расчета, не представлено.

Доказательств оплаты образовавшейся задолженности ответчиком также не представлено.

Согласно ст.ст. 210, 249 Гражданского кодекса РФ, ст. 30 Жилищного кодекса РФ, собственник жилого помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в соответствии с его назначением. Собственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения.

В силу положений ст. 39 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме.

В силу ст. 153 ЖК РФ, граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Обязанность по внесению платы за жилое помещение коммунальные услуги возникает у собственника жилого помещения с момента возникновения права собственности на жилое помещение.

В соответствии с ч. 1 ст. 158 ЖК РФ, собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения.

Согласно ч. 2 ст. 154 ЖК РФ, плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя: плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме; взнос на капитальный ремонт; плату за коммунальные услуги.

В соответствии с ч. 11 ст. 155 Жилищного кодекса РФ, неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами помещений не является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Согласно ст. 155 ЖК РФ, плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом, либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива.

Согласно п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 г. № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности», плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя, а также собственника включает в себя: - плату за содержание жилого помещения (плата за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за коммунальные услуги, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме); - плату за коммунальные услуги (плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах,

твердое топливо при наличии печного отопления, плата за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами (пункты 2, 3 части 1, пункты 1, 3 части 2, часть 4 статьи 154 ЖК РФ).

Доводы Жириковой Н.А. о том, что ООО УК «Северный округ» была незаконно начислена плата за твердые коммунальные отходы судом не принимается, поскольку основан неверном понимании норм материального права, в связи с чем подлежат отклонению.

В соответствии с положениями части 20 статьи 12 Федерального закона от 29 июня 2015 года N 176-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" обязанность по внесению платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами наступает при наличии заключенного соглашения между органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами и утвержденного единого тарифа на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, но не позднее 1 января 2019 года.

Поскольку в относящийся к обстоятельствам настоящего дела период времени на территории Хабаровского края между органом исполнительной власти названного субъекта Российской Федерации и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами не заключено соглашений и не утверждено единого тарифа на оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, плата по сбору твердых коммунальных отходов входит в состав платы за содержание жилого помещения.

В силу ст. ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Судом установлено, что ответчик Жирикова Н.А. является собственником жилого помещения, однако оплату за содержание жилья и коммунальные услуги в полном объеме не вносят, в связи с чем, в период с *** по *** образовалась задолженность в размере 21 205 руб. 12 коп., которая подлежит взысканию с ответчика.

Разрешая требования встречного искового заявления, суд исходит из следующего.

В силу ст. 56 Гражданского процессуального кодекса РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями ч. 3 ст. 123 Конституции РФ и ст. 12 Гражданского процессуального кодекса РФ, закрепляющих принципы состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Учитывая, что стороны не предоставили доказательств иных, помимо имеющихся в материалах дела, суд полагает возможным оценивать спорные правоотношения по имеющимся доказательствам.

Согласно ч. 7 ст. 156 ЖК РФ, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме, в котором не созданы товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, определяется на общем собрании собственников помещений в таком доме, которое проводится в порядке, установленном статьями 45 - 48 Жилищного кодекса РФ. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме определяется с учетом предложений управляющей организации и устанавливается на срок не менее чем один год.

Из п. 3.3.26 договора управления многоквартирным домом №... от *** следует, что собственники помещений в МКД обязуются ежегодно до 01 декабря текущего года утверждать размер платы по управлению, содержанию и ремонту на следующий год с учетом предложений Управляющей компании.

Стороной истца (ответчика по встречному иску) в судебное заседание представлены протокол годового общего собрания собственников помещений многоквартирного дома № ... по ****, проведенного в форме очно-заочного голосования от ***, протокол очередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома № ... по ****, проведенного в форме заочного голосования от ***, протокол ... очередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома № ... по ****, проведенного в форме заочного голосования от ***, из которых следует, что размер платы по периодам составил:

- на ***.: управление и содержание 36,66 руб. + 8,00 руб. текущий ремонт (основание п. 6, 7 протокола от ***.);

- на ***.: управление и содержание 34,74 руб. + 8,00 руб. текущий ремонт (основание п. 1. 2 протокола от ***.);

- на ***.: управление и содержание 34,74 руб. + 9,00 руб. текущий ремонт (основание п. 6, 7 протокола от ***.).

Вышеуказанные протоколы общих собраний собственников помещений МКД в судебном порядке не оспаривались.

На территории Хабаровского края органом, устанавливающим тарифы на холодную и горячую воду, водоотведение, отопление, электроснабжение является Комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края.

В состав общего имущества жилого объекта включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, ОДПУ холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях (пункт 5 Правил N 491).

В пункте 8 Правил N 491 установлено, что внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных сетей), входящих в состав общего имущества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, является внешняя граница стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии ОДПУ соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, является место соединения ОДПУ с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.

Внешней границей сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества, является место соединения первого запорного устройства с внешней газораспределительной сетью (п. 9).

Таким образом, законодателем уже определены границы эксплуатационной ответственности, а расположение ОДПУ в МКД № ... по **** в **** в том или ином месте (подвал, стена дома и др.) не имеет правового значения для их определения.

В силу подп. "а" п. 1 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491, состав общего имущества определяется собственниками помещений в многоквартирном доме.

При утверждении условий договора управления МКД собственниками помещений был определен состав общего имущества, в отношении которого будет производиться техническое обслуживание и текущий ремонт.

Согласно подпункту 29 пункта 1.4 Правил благоустройства городского округа "Город Хабаровск", утвержденных решением Хабаровской городской Думы от 17.10.2017 № 677, придомовая территория определена как земельный участок, на котором расположен многоквартирный (индивидуальный жилой) дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства таких домов и расположенными на указанном земельном участке объектами, а также земельные участки, на которых расположены здания или сооружения. Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный (индивидуальный жилой) дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.

Для многоквартирных жилых домов границы прилегающих территорий определяются в границах земельного участка, входящего в соответствии с жилищным законодательством в состав общего имущества в многоквартирном доме (подпункт 1 пункта 4.1.1.1.1 Правил ...).

Согласно Правилам № 677 лицом обязанным соблюдать установленные предписания и, следовательно, субъектом ответственности является, в том числе лицо, на которое действующим законодательством возложена обязанность по надлежащему содержанию территории.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 36 и ч. 1 ст. 39 ЖК РФ собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты.

Бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме несут собственники помещений в многоквартирном доме.

Довод о том, что земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, не сформирован, и в отношении него не проведен государственный кадастровый учет, не освобождает управляющую компанию от исполнения возложенной на него обязанности, исходя из границ земельного участка, определенного Правилами № 677, технической документации на МКД и утвержденного состава общего имущества МКД.

Доводы Жириковой Н.А. в части не размещения информации о выполняемых управляющей компанией работах и оказываемых услугах, применяемых тарифах, суд также находит несостоятельными, поскольку данная информация раскрыта в системе ГИС ЖКХ, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 731 от 23.09.2010г. «Об утверждении стандарта информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления МКД», все протоколы общего собрания размещены на интернет портале управляющей организации: <данные изъяты>; информация о выполняемых работах и оказываемых услугах, применяемых тарифах и прочее также размещены на сайте ГИС ЖКХ, согласно приказу Минкомсвязи России №74, Минстроя России №114/пр от 29.02.2016г..

Доказательств ненадлежащего оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, истцом по встречному иску также не представлено и судом не установлено.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 354 утверждены Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 утверждены Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме и правила изменения размера платы на содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами превышающими установленную продолжительность».

В соответствии с пунктами 7-10 Правил собственники помещений вправе обратиться с заявлением об изменении размера платы к управляющей организации; заявление об изменении размера платы может быть направлено в письменной форме или сделано устно в течение 6 месяцев после соответствующего нарушения и подлежит обязательной регистрации лицом, которому оно направлено; лицо, которому в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил направлено в письменной форме или сделано устно заявление, обязано в течение 2 рабочих дней с даты его получения направить собственнику помещения извещение о дате его получения, регистрационном номере и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием причин отказа. В случаях, указанных в пункте 6 настоящих Правил, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения уменьшается пропорционально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы за содержание и ремонт жилого помещения по приведенной формуле.

Факт выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ отражается в акте нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ. Указанный акт является основанием для уменьшения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения (п. 15 Правил). Акт нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ составляется в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам для составления акта непредоставления или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества (п. 16 Правил).

Таким образом, перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги вследствие их ненадлежащего качества может быть произведен на основании заявления потребителя (собственника или нанимателя жилого помещения) и акта, составленного на основании такого заявления ответственным лицом. Тогда как стороной истца по встречному иску таких обращений в управляющую компанию об изменении размера платы в связи с ненадлежащим оказанием услуг, актов нарушения качества выполнения работ, суду не представлено.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что доказательств в обоснование своих требований, в нарушение ст. 56 ГПК РФ, Жириковой Н.А. не представлено, в связи с чем, исковые требования Жириковой Н.А. к Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Северный округ» о признании незаконным выставление счетов на оплату жилищных и коммунальных услуг, наличия нарушений действующего законодательства по оказанию коммунальных услуг, удовлетворению не подлежат.

Требование истца о вынесении частного определения в отношении ответчика в связи с нарушением действующего законодательства, регламентирующего деятельность управляющих компаний, удовлетворению также не подлежит, поскольку в ходе судебного разбирательства таких нарушений установлено не было.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, в связи, с чем подлежат удовлетворению требования истца о взыскании с ответчика судебных расходов по уплате государственной пошлины в размере 836 руб. 15 коп.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-199, Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Северный округ» к Жириковой Наталье Александровне о взыскании задолженности за жилье и коммунальные услуги – удовлетворить.

Взыскать с Жириковой Натальи Александровны задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги за период с *** по *** в размере 21 205 руб. 12 коп.,

расходы по оплате государственной пошлины в размере 836 руб. 15 коп., а всего взыскать 22 041 руб. 27 коп.

В удовлетворении встречных исковых требований Жириковой Натальи Александровны к Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Северный округ» о признании незаконным выставление счетов на оплату жилищных и коммунальных услуг, наличия нарушений действующего законодательства по оказанию коммунальных услуг, вынесении частного определения в отношении ответчика, в связи с нарушением действующего законодательства, регламентирующего деятельность управляющих компаний, - отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд через Краснофлотский районный суд г. Хабаровска в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Дата составления мотивированного решения – 05 июля 2021 года.

Судья Е.И. Бараненко

Копия верна, судья Е.И. Бараненко

Подлинник решения подшит в деле № 2-1259/2021, находится в Краснофлотском районном суде г.Хабаровска.

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».